

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

Menindak lanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang Pertanggungjawaban Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua dan Ketua Pengadilan jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1471/DjA/KU.00/V/2008 tanggal 9 Mei 2008, tentang Pemeriksaan Keuangan Sebelum Serah Terima Jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor 3453/KPTA..W11-A/ST.PW1/IX/2023 tanggal 11 September 2023, Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadilan Agama Semarang Kelas I A berkenaan dengan adanya Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, dengan susunan sebagai berikut :

1. **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** NIP. 195705281984031003 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai **Ketua TIM**.
2. **Tontowi, S.H.** NIP. 196307051993031002, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai **Anggota**.
3. **Suparjianto Sigit, S.H. M.H.** NIP. 197104031994031000 , Kabag Pencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai **Anggota**

B. WAKTU PELAKSANAAN

Pemeriksaan terhadap Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 September 2023

Tempat : Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Jl. Hanoman No. 18 Semarang

C. OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Bahwa materi / obyek pemeriksaan dalam rangka serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA meliputi :

1. Keadaan Perkara

- 1.1. Jumlah perkara yang **belum dibagi**.
- 1.2. Jumlah perkara yang sudah dibagikan kepada Majelis Hakim, dan **belum diputus**, dengan menyebutkan nama Ketua Majelis Hakim/Majelis Hakim pemegang berkas yang bersangkutan.
- 1.3. Jumlah perkara yang telah diputus, yang **belum diminutasi**, dengan menyebutkan Ketua Majelis Hakim/Majelis Hakim pemegang berkas perkara yang bersangkutan (poin 1 – 3 berupa L1.PA.1).
- 1.4. Jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang **belum dikirimkan** ke Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.
- 1.5. Jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang telah dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung yang **belum diputus**
- 1.6. Jumlah perkara yang dieksekusi tetapi masih **bergantung**.
- 1.7. Atau perkara-perkara lainnya selain Gugatan dan Permohonan.

2. Keadaan Keuangan Pihak Ketiga

2.1. Keadaan Keuangan Perkara

Keadaan Keuangan Perkara sebagai komponen pendukung Keadaan Buku Induk Keuangan Perkara (K1.PA.6) adalah :

- a. Keadaan keuangan Perkara-perkara yang masih berjalan (*form A.1*).
- b. Keadaan Keuangan Perkara-perkara yang masih dalam upaya hukum Banding, Kasasi dan PK (*form A.2*).
- c. Keadaan Keuangan Perkara yang telah diputus, tetapi belum diberitahukan kepada pihak-pihak/pihak lawan (*form A.3*).
- d. Keadaan Keuangan Perkara yang telah diputus tetapi belum sidang ikrar talak/perkara CT (*form A.4*).

- e. Sisa panjar biaya perkara yang belum dikembalikan/diambil oleh pihak Pemohon/Penggugat (*form A.5*).

2.2. Keadaan Keuangan Perkara Eksekusi.

- 3. Keadaan Keuangan PNBH/HHK/HHK Lainnya (K1.PA8.a dan K1.PA.8.b)
- 4. Keadaan Keuangan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
- 5. Keadaan Keuangan DIPA

5.1. Keadaan Keuangan Buku Kas Umum dan Realisasi Penyerapan DIPA 01.

5.2. Keadaan Keuangan Buku Kas Umum dan Realisasi Penyerapan DIPA 04.

- 6. Daftar Pinjaman Kepada Pihak Ketiga

Daftar Pinjaman Kepada Pihak Ketiga (apabila ada) dan atau menggunakan/ membawa barang-barang inventaris Kantor (dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua yang bersangkutan).

((()))

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Perkara

Pemeriksaan keadaan perkara ini didasarkan perkara-perkara yang diterima dan diputus sampai dengan tanggal 13 September 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa perkara sampai dengan tanggal 13 September 2023 sebanyak **305** perkara;
2. Perkara yang diterima sampai dengan tanggal 13 September 2023 sebanyak **137** perkara;
3. Perkara yang diputus sampai dengan tanggal 13 September 2023 sebanyak **95** perkara;
4. Sisa perkara sampai dengan tanggal 13 September 2023 sebanyak **347** Perkara;
5. Sisa Perkara yang belum di bagi sebanyak **0** perkara
6. Sisa perkara yang ditangani oleh Ketua Majelis sampai dengan tanggal 13 September 2023 sebanyak **0** perkara dengan perincian sebagai berikut :

Sisa bulan lalu	: 0 perkara
Terima bulan ini	: 0 perkara
Jumlah	: 0 perkara
Putus bulan ini	: 0 perkara
Sisa perkara	: 0 perkara
Sisa perkara yang ditangani oleh Ketua Majelis dan seterusnya 0 Perkara	
7. Jumlah perkara Banding yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak **5** perkara.

8. Jumlah perkara Kasasi yang belum dikirim ke Mahkamah Agung sebanyak **0** perkara
9. Jumlah perkara Peninjauan Kembali yang belum dikirim ke Mahkamah Agung sebanyak **0** perkara
10. Jumlah perkara Banding yang belum putus sebanyak **3** perkara
11. Jumlah perkara Kasasi yang belum putus sebanyak **11** perkara
12. Jumlah perkara Peninjauan Kasasi yang belum diputus sebanyak **2** perkara
13. Jumlah perkara yang dieksekusi tetapi masih bergantung sebanyak **8** perkara

B. Keadaan Keuangan Pihak Ketiga

1. Keadaan Keuangan Perkara

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kas dengan melakukan penutupan Buku Induk Keuangan Perkara tanggal **13 September 2023** pukul **16.30** WIB, ditemukan kenyataan keadaan Kas Keuangan Perkara sebagai berikut :

a. Saldo menurut Buku Rp. 755.421.623

b. Saldo menurut Kas terdiri dari :

- Uang kertas Bank, uang logam Rp. 68.453.900
- Saldo Bank Rp. 685.137.723
- Materai Rp. 1.830.000

Jumlah uang menurut Kas Rp. 755.421.623

(tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Saldo menurut Buku Induk Keuangan Perkara sebesar **Rp. 755.421.623**

(tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). telah didukung dengan data jumlah keuangan sisa perkara yang terdiri dari :

- 1) Keadaan keuangan sisa perkara yang masih berjalan sebesar Rp. **197.303.000** (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) **Form A.1**
 - 2) Keadaan keuangan perkara yang telah diputus, belum diberitahukan kepada pihak lawan sebesar Rp. **0** (Nol rupiah) **Form A.3**
 - 3) Keadaan keuangan perkara yang telah diputus, belum sidang penyaksian ikrar talak sebesar Rp. **38.551.000** (Tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) **Form A.4**
 - 4) Keadaan keuangan perkara yang masih dalam upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebesar Rp. **18.887.000** (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) **Form A.2**
 - 5) Sisa panjar biaya perkara yang belum diambil/dikembalikan kepada pihak berperkara/PSP sebesar Rp **40.541.000** (empat puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) **Form. A.5**
 - 6) Uang Konsinyasi Rp. 0,00 (nol rupiah)
 - 7) Uang Panggilan dan Pbt sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
 - 8) Uang Iwadl sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
 - 9) Uang Delegasi sebesar Rp. **18.358.700** (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
 - 10) Uang Mut'ah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
 - 11) Uang ATK perkara sebesar Rp. **7.478.900** (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - 12) Uang hasil eksekusi Rp. **217.359.723** (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)
 - 13) Uang perkara belum terdaftar Rp. **28.933.300** (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
2. Keadaan keuangan eksekusi sebesar **Rp. 188.009.000 (seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ribu rupiah)** dengan perincian:

Saldo Awal	Rp. 109.309.000
Penerimaan s/d tanggal 13 September 2023	Rp. 78.710.000
Pengeluaran s/d tanggal 13 September 2023	Rp. 10.000
Sisa Kas per 13 September 2023	Rp. 188.009.000

(Tidak terdapat perbedaan antara saldo Buku dengan saldo Kas)

C. Keuangan PNBP/HHK/HHK lainnya:

Berdasarkan hasil pemeriksaan penerimaan PNBP/HHK/HHK lainnya ditemukan kenyataan keadaan keuangan sebagai berikut :

Saldo bulan lalu	Rp.....,00
Penerimaan s/d tanggal 13 September 2023	Rp.,00
Pengeluaran s/d tanggal 13 September 2023	Rp.....,00
Sisa Kas per 13 September 2023	Rp.....00

D. Keadaan Keuangan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara

Saldo bulan lalu	Rp00
Penerimaan s/d tanggal 13 September 2023	Rp.....,00
Pengeluaran s/d tanggal 13 September 2023	Rp.,00
Sisa Kas per tanggal 13 September 2023	Rp.,00

E. Keadaan Keuangan DIPA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Buku Kas Umum DIPA 04 pada tanggal 13 September 2023 pukul 09.00 WIB, ditemukan kenyataan keadaan Kas keuangan sebagai berikut :

➤ **DIPA 01 (BUA MA-RI)**

Saldo bulan lalu	Rp. 0
Penerimaan s.d. tanggal 13 September 2023	Rp. 24.473.417
Pengeluaran s.d. tanggal 13 September 2023	Rp. 11.685.483
Saldo Kas Umum per tanggal 13 September 2023	Rp. 12.787.934

➤ **DIPA 04 (BADILAG MA-RI)**

Saldo bulan lalu	Rp. 0
Penerimaan s.d. tanggal 13 September 2023	Rp. 0
Pengeluaran s.d. tanggal 13 September 2023	Rp. 0
Saldo Kas Umum per tanggal 31 Agustus 2022	Rp. 0

Adapun realisasi anggaran DIPA per **13 September 2023** adalah sebagai berikut :

➤ **DIPA 04 (BADILAG MA-RI)**

a. Pagu seluruhnya	Rp. 97.200.000
b. Realisasi s.d. 13 September 2023	Rp. 65.274.000
c. Sisa Anggaran	Rp. 30.954.000

A. Keadaan Inventaris Yang dikuasai

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemui dan pengakuan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A menguasai inventaris kantor Pengadilan Agama Semarang Kelas I A sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan inventaris Barang Milik Negara (BMN).

- Kendaraan dinas roda 4 (empat) merk/tipe Toyota Altis V 1.8 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Polisi B 1905 UAI.
- Kendaraan dinas roda 2 (dua) merk/tipe Honda Supra X 125 Racing NF 125 TR Tahun 2008 warna Merah dengan No. Polisi H 6272 XW.
- Laptop merk DELL seri Latitude 3400.

2. Berita Acara Pengembalian / Penyerahan Barang inventaris Pengadilan Agama Semarang Kelas I A.

- Kendaraan dinas roda 4 (empat) merk/tipe Toyota Altis V 1.8 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Polisi B 1905 UAI.
- Kendaraan dinas roda 2 (dua) merk/tipe Honda Supra X 125 Racing NF 125 TR Tahun 2008 warna Merah dengan No. Polisi H 6272 XW.
- Laptop merk DELL seri Latitude 3400.

3. Surat Pernyataan Tidak mempunyai pinjaman kepada pihak Ketiga.

Bahwa sampai dengan tanggal 13 September 2023 tidak mempunyai pinjaman dengan pihak ketiga.

Dan yang bersangkutan bersedia untuk mengembalikan barang-barang inventaris kantor tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Inventaris Kantor tertanggal 13 September 2023 (terlampir), sebelum mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

((((-)))

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Pengadilan Agama Semarang Kelas I A sebagai berikut :

1. Keadaan berkas perkara tidak ada perbedaan antara Laporan Keadaan Perkara (L1-PA.1) dengan berkas yang ada.
2. Keadaan keuangan titipan pihak ketiga tidak ada perbedaan antara bukti-bukti yang ada dalam pengurusan dengan saldo Kas dan saldo Buku.
3. Keadaan keuangan DIPA tidak ada perbedaan antara bukti-bukti yang ada dalam pengurusan dengan saldo Kas dan saldo Buku.
4. Keadaan keuangan penerimaan PNBH/HHK/HHk sudah seluruhnya disetor ke Kas Negara.
5. Keadaan Keuangan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara tidak ada perbedaan antara bukti-bukti yang ada dalam pengurusan dengan saldo Kas dan Saldo Buku.

B. REKOMENDASI

Oleh karena itu Tim memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa **Sdr. Drs. Abun Bunyamin, S.H.,M.H.** selama melaksanakan tugas dalam Jabatan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA telah bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilantik ditempat yang baru sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Demikian laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga serta Keuangan DIPA dalam rangka serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A ini dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Semarang, 14 September 2023

Tim Pemeriksa,

1. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
Ketua Tim.

2. Tontowi, S.H.
Anggota.

3. Suparjiyanto Sigit, S.H., M.H.
Anggota.

Lampiran-lampiran

1. Surat Tugas 3453/KPTA..W11-A/ST.PW1/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
2. Surat Kuasa Audit Keuangan Perkara Pengadilan Agama Semarang Kelas I A.
3. Laporan Keadaan Perkara LA1 PA1.- L1PA5.
4. Sisa Pekara Bulan 31 Agustus 2023.
5. Perkara yang diterima sampai dengan tanggal 13 September 2023.
6. Perkara yang diputus sampai dengan tanggal 13 September 2023.
7. Sisa Perkara sampai dengan tanggal 13 September 2023.
8. Sisa Pekara yang belum dibagi sampai dengan 13 September 2023.
9. Sisa Perkara yang ditangani oleh Majelis sampai dengan tanggal 13 September 2023.
10. Jumlah Perkara Kasasi yang belum dikirim ke Mahkamah Agung.
11. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali yang belum dikirim ke Mahkamah Agung.
12. Jumlah Perkara Banding yang belum diputus.
13. Jumlah Perkara Kasasi yang belum diputus.
14. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali yang belum diputus.
15. Perkara yang di Eksekusi tetapi masih bergantung,
16. Keadaan Keuangan biaya perkara yang masih berjalan.
17. Keadaan Keuangan perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang masih dalam upaya hukum;
18. Keadaan Keuangan perkara yang telah diputus, tetapi belum diberitahukan kepada pihak ke tiga.
19. Keadaan Keuangan perkara yang telah diputus ,tetapi belum sidang ikrar talak.
20. Sisa Panjar Biaya perkara yang belum diambil /dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon
21. Uang Panggilan dan Pemberitahuan.
22. Uang Iwadl.
23. Uang Delegasi.
24. Uang Mut'ah.
25. Uang ATK atau uang BAPP.
26. Keuangan Panjar biaya Perkara berjalan Eksekusi dan Eksekusi Hak Tanggungan.
27. Keuangan PNBK/HHK/HHK lainnya.

28. Buku Bantu Alat Tulis Kantor /Biaya Proses.
29. Berita Acara Pemeriksaan Kas BAPP.
30. Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi.
31. Berita Acara Pemeriksaan Kas PNBK/HHK/HHK lainnya.
32. Buku Kas Umum DIPA 01.
33. Buku Kas Umum DIPA 04.
34. LRA DIPA 01.
35. LRA DIPA 04.
36. Berita Acara Pemeriksaan DIPA 01.
37. Berita Acara Pemeriksaan DIPA 04.
38. Register Pemeriksaan Kas DIPA 01.
39. Register Pemeriksaan Kas DIPA 04.
40. Surat Pernyataan.
 - a) Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan inventaris Barang Milik Negara (BMN).
 - b) Berita Acara Pengembalian / Penyerahan Barang inventaris Pengadilan Agama Semarang Kelas I A.
 - c). Surat Pernyataan Tidak mempunyai pinjaman kepada pihak Ketiga.